



CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU – MINAS GERAIS

Processo nº 18/2026 - Inexigibilidade nº 09/2026

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2026

**CONTRATO ADMINISTRATIVO QUE FAZEM
ENTRE SI A CÂMARA MUNICIPAL DE
ITANHANDU/MG, E, DE OUTRO LADO, SOUZA
DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE
ADVOCACIA.**

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU/MG, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 02.740.012/0001-88, com sede na Rua Engenheiro Paulo Franco da Rosa, nº 298, Centro, CEP 37.464-000, Itanhandu/MG, neste ato representada por seu Presidente, Sr. Éder de Almeida Pinto Benício, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 072.707.756-02, residente e domiciliado em Itanhandu/MG, doravante denominada CONTRATANTE, e, de outro lado, SOUZA DUARTE SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, sociedade unipessoal de advocacia inscrita no CNPJ sob o nº 55.886.266/0001-75, com sede na Avenida Álvares Cabral, nº 1366, Sala 501, 5º pavimento, Bairro Lourdes, Belo Horizonte/MG, CEP 30.170-004, neste ato representada por Fabrício Souza Duarte, advogado inscrito na OAB/MG sob o nº 94.096, inscrito no CPF sob o nº 051.996.866-23, doravante denominada CONTRATADA, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislações aplicáveis, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da contratação direta por Inexigibilidade de Licitação nº 09/2026, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria jurídica, de natureza predominantemente intelectual, para apoio à Câmara Municipal de Itanhandu, à Mesa Diretora, ao serviço jurídico interno e à comissão processante eventualmente instaurada, na análise, instrução e tramitação de procedimento relacionado à denúncia formal envolvendo suposta prática de infração político-administrativa em face do Prefeito Municipal, nos termos do Decreto-Lei nº 201/1967, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:



CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU – MINAS GERAIS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR TOTAL
1	Consultoria e assessoria jurídica especializada para apoio à Câmara Municipal, à Mesa Diretora, ao serviço jurídico interno e à comissão processante eventualmente instaurada. Abrange orientação técnica, apoio à instalação e condução do procedimento, elaboração/revisão de atos e documentos, acompanhamento de reuniões e atos instrutórios e apoio à elaboração de relatório final. Unidade: SV. Quantidade: 1. Valor unitário: R\$ 50.000,00.	R\$ 50.000,00
2	Atuação judicial eventual para defesa dos atos praticados pela Câmara Municipal e/ou pela Comissão Processante, somente se houver necessidade concreta, mediante autorização específica da Administração e comprovação da demanda judicial. Abrange medidas relacionadas diretamente ao procedimento político-administrativo, tais como mandado de segurança, ação anulatória, medida de urgência, manifestações, defesas, recursos ou providências processuais correlatas. Unidade: SV. Quantidade: 1. Valor unitário: R\$ 20.000,00.	R\$ 20.000,00
VALOR MÁXIMO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO		R\$ 70.000,00

1.3. O valor de R\$ 20.000,00 referente à eventual atuação judicial não representa obrigação automática de pagamento, sendo devido apenas se houver necessidade concreta de defesa judicial dos atos praticados pela Câmara Municipal e/ou pela Comissão Processante, mediante prévia autorização da Administração, comprovação da demanda, efetiva prestação do serviço, atesto e regular liquidação da despesa.

1.4. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.4.1. O Termo de Referência;

1.4.2. A proposta apresentada pela CONTRATADA;

1.4.3. O Estudo Técnico Preliminar;

1.4.4. A justificativa de preço e escolha do contratado;

1.4.5. A autorização de abertura do processo;

1.4.6. A certidão de disponibilidade orçamentária;

1.4.7. O parecer jurídico e o ato de ratificação/homologação da inexigibilidade, quando emitidos;

1.4.8. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA, PRAZO DE EXECUÇÃO E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência do presente contrato será de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua assinatura/publicação, na forma do art. 105 da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza por escopo do objeto, o prazo legal aplicável ao procedimento político-administrativo e a necessidade de tempo suficiente para execução, recebimento, liquidação e pagamento dos serviços.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU – MINAS GERAIS

2.2. A etapa administrativa dos serviços, consistente na consultoria e assessoria jurídica para apoio à Câmara Municipal, à Mesa Diretora, ao serviço jurídico interno e à Comissão Processante eventualmente instaurada, terá prazo de execução vinculado ao desenvolvimento do procedimento político-administrativo, observado o prazo legal de até 90 (noventa) dias previsto no art. 5º, VII, do Decreto-Lei nº 201/1967, contado da efetiva notificação do acusado, quando aplicável.

2.3. O prazo de execução da etapa administrativa poderá encerrar-se antes do prazo previsto no item anterior, caso haja conclusão, arquivamento, julgamento, encerramento da Comissão Processante ou outro ato que ponha fim à necessidade de acompanhamento jurídico contratado.

2.4. O prazo de vigência contratual não caracteriza contratação de serviço continuado, tratando-se de contratação por escopo, vinculada à execução de demanda específica, excepcional e previamente delimitada nos autos.

2.5. A atuação judicial prevista no objeto possui natureza eventual e condicionada, somente sendo devida se houver necessidade concreta de defesa judicial dos atos praticados pela Câmara Municipal e/ou pela Comissão Processante, mediante prévia autorização da Administração, comprovação da demanda judicial, efetiva prestação dos serviços, atesto do fiscal/gestor e regular liquidação da despesa.

2.6. Para fins deste contrato, considera-se atuação judicial eventual aquela diretamente relacionada à defesa dos atos praticados pela Câmara Municipal, pela Mesa Diretora, pelo serviço jurídico interno ou pela Comissão Processante em razão do procedimento político-administrativo, incluindo, quando cabível, mandado de segurança, ação anulatória, medida judicial de urgência, contestação, manifestação, recurso ou outra providência processual necessária à preservação da regularidade dos atos institucionais praticados.

2.7. Caso o objeto não seja concluído no prazo de vigência por motivo não imputável à CONTRATADA, especialmente em razão de judicialização vinculada ao procedimento, o prazo poderá ser prorrogado ou adequado mediante justificativa nos autos, observada a Lei nº 14.133/2021, a disponibilidade orçamentária e a autorização da autoridade competente.

CLÁUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições da prestação dos serviços, observação, fiscalização e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, que integra este contrato independentemente de transcrição.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU – MINAS GERAIS

3.2. Os serviços serão prestados sob demanda da Câmara Municipal de Itanhandu, por meio de reuniões presenciais ou virtuais, atendimento por canais eletrônicos, análise documental, manifestações técnicas, minutas, orientações e acompanhamento dos atos diretamente relacionados ao objeto.

3.3. O local de execução dos serviços será a sede da Câmara Municipal de Itanhandu, quando houver necessidade de acompanhamento presencial, sem prejuízo da prestação remota por e-mail, telefone, aplicativo de mensagens, videoconferência ou outro meio idôneo definido entre as partes.

3.4. Os serviços serão recebidos provisoriamente pelo fiscal do contrato, mediante verificação das atividades realizadas, documentos apresentados, reuniões acompanhadas, orientações prestadas, manifestações emitidas ou outros elementos que comprovem a execução.

3.5. O recebimento definitivo ocorrerá após conferência pela Administração, atesto do fiscal ou gestor e verificação da conformidade com o objeto contratado, sem excluir a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita execução dos serviços.

3.6. A CONTRATADA deverá atender aos prazos constantes da proposta, do Termo de Referência, deste contrato e das solicitações justificadas da Câmara Municipal, mantendo disponibilidade compatível com a natureza sensível do procedimento e com os prazos legais aplicáveis.

3.7. A Câmara Municipal terá prazo de até 15 (quinze) dias corridos, prorrogável por igual período mediante justificativa, para análise e manifestação sobre produtos técnicos, minutas, relatórios, documentos ou entregas apresentados pela CONTRATADA, quando houver entrega formal sujeita a aceite. Para fins do pagamento da 2ª parcela prevista na Cláusula 6.3, o evento gerador é a entrega formal do relatório final pela CONTRATADA, sendo o prazo de pagamento de 10 (dez) dias contado da data da entrega, independentemente do prazo de análise de que trata este item, sem prejuízo da faculdade de a CONTRATANTE solicitar ajustes nos termos da Cláusula 3.8.

3.8. A CONTRATADA poderá ser solicitada a prestar esclarecimentos ou promover ajustes, complementações ou correções em produtos técnicos relacionados ao objeto, no prazo de até 10 (dez) dias, ou em prazo menor quando a urgência do procedimento assim exigir, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

3.9. A CONTRATANTE poderá rejeitar, no todo ou em parte, serviço, documento, orientação ou produto técnico executado em desacordo com o Termo de Referência, a proposta, este contrato ou a legislação aplicável, devendo indicar as razões da rejeição e oportunizar a regularização, quando cabível.

3.10. Para fins de fiscalização e pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar,



CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU – MINAS GERAIS

juntamente com a nota fiscal ou quando solicitada, relatório ou descrição sucinta das atividades executadas, reuniões acompanhadas, documentos analisados, orientações prestadas, minutas elaboradas ou revisadas e demais atos relacionados à execução do objeto.

CLÁUSULA QUARTA - SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não será admitida a subcontratação integral do objeto contratual ou a transferência da responsabilidade técnica.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor máximo estimado da contratação é de R\$ 70.000,00 (setenta mil reais), sendo R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) correspondentes à etapa administrativa de consultoria e assessoria jurídica até o encerramento do procedimento político-administrativo ou da Comissão Processante eventualmente instaurada, pagos em 3 (três) parcelas conforme condições estabelecidas na Cláusula 6.3, e R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) de natureza eventual e condicionada à necessidade concreta de atuação judicial em defesa dos atos praticados pela Câmara Municipal e/ou pela Comissão Processante.

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, custos de deslocamento, alimentação, hospedagem, materiais, taxa de administração, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor de R\$ 20.000,00 referente à eventual atuação judicial possui natureza condicionada e somente será devido se houver demanda judicial concreta relacionada diretamente ao procedimento, autorização da Administração, efetiva prestação do serviço, relatório ou comprovação da atuação, atesto e regular liquidação da despesa, não constituindo obrigação automática de pagamento.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO

6.1. A Câmara Municipal de Itanhandu realizará o pagamento, em até 10 (dez) dias, após o atesto da execução dos serviços pelo fiscal do contrato e mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal ou documento fiscal equivalente, acompanhada de relatório ou descrição dos serviços executados, observada a regular liquidação da despesa. Para as parcelas do Item 1 previstas na Cláusula 6.3, o prazo de 10 (dez) dias será contado a partir da ocorrência do evento gerador de cada parcela, conforme ali definido.

6.2. O pagamento será realizado por meio eletrônico, mediante crédito em conta corrente de titularidade da CONTRATADA devidamente identificada.

6.3. O valor correspondente ao Item 1 (etapa administrativa), de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), será pago em 3 (três) parcelas, nas seguintes condições: (i) R\$ 20.000,00 (vinte



CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU – MINAS GERAIS

mil reais) no prazo de 30 (trinta) dias contados do início da prestação dos serviços; (ii) R\$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ocasião da entrega do relatório final pela CONTRATADA; e (iii) R\$ 10.000,00 (dez mil reais) por ocasião da votação final da Comissão Processante. Cada parcela estará condicionada ao atesto do fiscal do contrato, à apresentação de documento fiscal correspondente e à regular liquidação da despesa.

6.4. O valor referente à atuação judicial eventual, de R\$ 20.000,00, somente será pago se houver necessidade concreta de defesa judicial dos atos praticados pela Câmara Municipal e/ou pela Comissão Processante, mediante autorização da Administração, comprovação da atuação, apresentação de documento fiscal correspondente, atesto e liquidação.

6.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA e seu vencimento será contado novamente a partir de sua apresentação válida.

6.6. No corpo da nota fiscal/fatura deverá constar o número do processo, da inexigibilidade e do contrato, devendo o documento ser encaminhado ao setor competente para conferência, atesto e liquidação.

6.7. Quando do pagamento, serão efetuadas as retenções tributárias cabíveis, nos termos da legislação aplicável. A CONTRATADA deverá observar o correto enquadramento legal de incidência e eventual destaque das retenções nos documentos fiscais emitidos, quando exigido.

6.8. A apresentação de nota fiscal não implica, por si só, aceitação definitiva dos serviços, ficando o pagamento condicionado à conferência, ao atesto do fiscal/gestor e à inexistência de pendência documental ou técnica. Para a 3ª parcela do Item 1, vinculada à votação final da Comissão Processante, o atesto será emitido pelo fiscal do contrato após a ocorrência do referido ato, cabendo à CONTRATADA apresentar o documento fiscal correspondente na sequência para fins de liquidação e pagamento.

6.9. Havendo necessidade de complementação, esclarecimento ou correção de documento, relatório ou produto técnico, o prazo para pagamento será contado a partir da regularização da pendência, sem ônus adicional à CONTRATANTE.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE

7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irrealizáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.

7.2. Considerando a natureza por escopo e o prazo estimado de execução concentrado da etapa administrativa, não haverá reajustamento do preço contratado para essa etapa quando concluída em período inferior a 12 (doze) meses.

7.3. Caso a atuação judicial eventual venha a demandar acompanhamento por período



CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU – MINAS GERAIS

superior a 12 (doze) meses, eventual necessidade de reajuste, reequilíbrio ou adequação contratual deverá ser analisada em procedimento próprio, observada a legislação aplicável, a vantajosidade para a Administração e a autorização da autoridade competente.

7.4. Se cabível o reajuste após o interregno mínimo de um ano, os preços poderão ser reajustados mediante aplicação do IPCA, ou outro índice oficial que venha a substituí-lo, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

7.5. O reajuste, quando cabível, será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela CONTRATADA, de acordo com o contrato e seus anexos;

8.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;

8.3. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela CONTRATADA;

8.4. Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre vícios, defeitos, incorreções, atrasos ou falhas verificadas na execução do objeto, para que sejam adotadas as providências cabíveis;

8.5. Fornecer à CONTRATADA as informações e documentos necessários à execução do objeto, observadas as restrições de sigilo, proteção de dados e preservação de informações sensíveis;

8.6. Designar fiscal ou responsável pelo acompanhamento da execução contratual;

8.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente contrato e no Termo de Referência;

8.8. Aplicar à CONTRATADA as sanções previstas na lei e neste contrato, quando cabível;

8.9. Emitir decisão sobre solicitações e reclamações relacionadas à execução do contrato, ressalvados requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou sem interesse para a boa execução do ajuste;

8.10. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela CONTRATADA com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da CONTRATADA, de seus empregados, prepostos ou subordinados.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU – MINAS GERAIS

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 9.1. Cumprir todas as obrigações constantes deste contrato, do Termo de Referência, da proposta apresentada e dos demais documentos que integram a contratação;
- 9.2. Executar os serviços com zelo técnico, diligência, independência profissional, observância da legislação aplicável e respeito às orientações da Câmara Municipal de Itanhandu;
- 9.3. Manter como responsável técnico e principal interlocutor da execução contratual o advogado Fabrício Souza Duarte, OAB/MG nº 94.096, admitida a participação de equipe técnica do próprio escritório sob sua coordenação e responsabilidade, sem transferência da responsabilidade técnica.
- 9.4. Prestar consultoria e assessoria jurídica à Mesa Diretora, ao serviço jurídico interno e à comissão processante eventualmente instaurada, nos limites do objeto contratado;
- 9.5. Apoiar a instalação e condução da comissão processante, a elaboração e revisão de atos e documentos, o acompanhamento de reuniões e atos instrutórios e a elaboração de relatório final, quando solicitado;
- 9.6. Prestar esclarecimentos e informações solicitadas pelo fiscal, gestor ou autoridade competente, relacionados à execução do objeto;
- 9.7. Manter sigilo profissional e confidencialidade sobre documentos, fatos, informações, dados pessoais e elementos sensíveis a que tiver acesso em razão da contratação;
- 9.8. Não divulgar, compartilhar ou utilizar informações obtidas em razão do contrato para finalidade diversa da execução do objeto, salvo autorização expressa da Câmara Municipal ou determinação legal;
- 9.9. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação apresentadas no processo;
- 9.10. Responsabilizar-se por todos os tributos, encargos, custos e despesas decorrentes da execução do objeto, inclusive deslocamento, alimentação e hospedagem, quando necessários;
- 9.11. Não transferir a terceiros a responsabilidade técnica pela execução do objeto, nem subcontratar integralmente as obrigações assumidas, salvo atuação de equipe do próprio escritório sob coordenação e responsabilidade da CONTRATADA, nos termos deste contrato.
- 9.12. Comunicar à Câmara Municipal, no prazo razoável, qualquer fato que possa comprometer a execução do objeto ou o cumprimento dos prazos legais;
- 9.13. Reparar eventuais danos causados à Administração ou a terceiros em razão de ação ou omissão decorrente da execução contratual, na forma da legislação aplicável;



CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU – MINAS GERAIS

9.14. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas internas da Câmara Municipal aplicáveis à execução do objeto.

9.15. Apresentar relatório ou descrição dos serviços executados quando da emissão da nota fiscal ou sempre que solicitado pela fiscalização, indicando, de forma objetiva, as reuniões acompanhadas, documentos analisados, manifestações, minutas, orientações e demais atividades realizadas no período.

9.16. Prestar esclarecimentos e realizar ajustes, complementações ou correções solicitadas pela CONTRATANTE em documentos, minutas, relatórios ou produtos técnicos relacionados ao objeto, no prazo fixado pela Administração, sem ônus adicional, quando decorrentes de inadequação, omissão ou necessidade de compatibilização com o objeto contratado.

9.17. Comunicar prontamente à CONTRATANTE eventual divulgação, acesso indevido, perda, incidente de segurança ou uso não autorizado de informações, documentos ou dados pessoais acessados em razão deste contrato, adotando as providências necessárias para mitigação de riscos.

9.18. Autorizar a Câmara Municipal de Itanhandu a utilizar, arquivar, reproduzir internamente e adaptar, para fins institucionais e administrativos, as minutas, relatórios, orientações e demais produtos técnicos elaborados no âmbito da execução contratual, resguardados o sigilo profissional, os limites éticos da advocacia e os direitos legalmente protegidos.

9.19. Relatar à CONTRATANTE toda e qualquer irregularidade, risco procedimental ou necessidade de providência identificada no decorrer da prestação dos serviços, especialmente quando puder impactar prazos, atos instrutórios, direito de defesa, publicidade, sigilo ou regularidade do procedimento.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD E AO SIGILO

10.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, quanto a todos os dados pessoais a que tiverem acesso em razão deste contrato, observando a boa-fé, a finalidade, a necessidade, a segurança, a prevenção e a responsabilização.

10.2. Os dados pessoais e informações sensíveis eventualmente acessados somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram a contratação, sendo vedado o compartilhamento com terceiros fora das hipóteses legais ou sem autorização da Câmara Municipal.

10.3. A CONTRATADA deverá adotar cautelas de confidencialidade e segurança compatíveis com a natureza dos documentos analisados, especialmente considerando a existência de denúncia formal, eventual comissão processante, dados pessoais e informações sensíveis.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU – MINAS GERAIS

10.4. O dever de sigilo subsistirá mesmo após o término da vigência contratual, sem prejuízo das obrigações profissionais próprias da advocacia e das responsabilidades legais cabíveis.

10.5. A CONTRATADA deverá orientar sua equipe quanto à natureza confidencial das informações acessadas, garantindo que apenas pessoas diretamente envolvidas na execução do objeto tenham acesso aos documentos e dados necessários.

10.6. É vedado gravar, reproduzir, reter, compartilhar ou utilizar documentos e informações da CONTRATANTE para finalidade diversa da execução contratual, salvo quando indispensável à defesa judicial autorizada, ao cumprimento de dever legal, ao exercício regular da advocacia ou por determinação de autoridade competente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução, considerando a natureza predominantemente intelectual da prestação, o acompanhamento direto pela Administração, a possibilidade de controle por entregas, atesto e retenção de pagamento em caso de descumprimento, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a CONTRATADA que:

- a) der causa à inexecução parcial do contrato;
- b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
- c) der causa à inexecução total do contrato;
- d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
- e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
- f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
- g) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
- h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.

12.2. Serão aplicadas à CONTRATADA que incorrer nas infrações acima descritas as sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar e multa, observados os arts. 156 a 163 da Lei nº 14.133/2021 e o devido processo administrativo.



CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU – MINAS GERAIS

12.3. A multa moratória poderá ser aplicada no percentual de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 05 (cinco) dias.

12.4. A multa compensatória poderá ser aplicada no percentual de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, conforme a gravidade da infração e observada a proporcionalidade.

12.5. A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à CONTRATANTE.

12.6. A aplicação das sanções será precedida de processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no art. 137 da Lei nº 14.133/2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

13.2. Nesta hipótese, aplicam-se também os arts. 138 e 139 da Lei nº 14.133/2021.

13.3. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4. O termo de extinção, sempre que possível, será precedido de balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos, relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos, indenizações e multas.

13.5. A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo indenizatório, quando cabível, nos termos da legislação aplicável.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta da dotação orçamentária indicada na Certificação de Recursos Orçamentários constante dos autos, conforme segue:

Órgão: 01 - Câmara Municipal.

Unidade: 01.01 - Câmara Municipal.

Dotação: 01.01.00.01.031.0001.2001.11.1.3.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria.

Ficha: 8.

14.2. A dotação relativa a eventual exercício financeiro subsequente, se necessária, será



CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU – MINAS GERAIS

indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

16.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, quando aplicável.

16.3. As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, submetido à prévia análise jurídica quando cabível, ressalvados os registros que não caracterizem alteração do contrato e que possam ser realizados por simples apostila, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - PUBLICAÇÃO

17.1. Incumbirá à CONTRATANTE divulgar o presente instrumento e os atos pertinentes na forma prevista na Lei nº 14.133/2021, inclusive no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, quando cabível, no sítio oficial da Câmara Municipal de Itanhandu e/ou em meio oficial utilizado pelo Poder Legislativo, observados os prazos legais aplicáveis às contratações diretas.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - FORO

18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Itanhandu/MG para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato e que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, parágrafo 1º, da Lei nº 14.133/2021.

Itanhandu, 1º de junho de 2026



CÂMARA MUNICIPAL DE ITANHANDU – MINAS GERAIS

EDER DE ALMEIDA
PINTO
BENICIO:0727077562
1

Assinado de forma digital por
EDER DE ALMEIDA PINTO
BENICIO:07270775621
Dados: 2026.06.02 08:04:26
-03'00'

CONTRATANTE

Éder de Almeida Pinto Benício
Presidente da Câmara Municipal de Itanhandu



Documento assinado digitalmente

FABRICIO SOUZA DUARTE

Data: 01/06/2026 16:36:43-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

CONTRATADA

Souza Duarte Sociedade Individual de Advocacia
Fabrício Souza Duarte - OAB/MG 94.096

